



Città di Palermo

**UFFICIO PER LA RIGENERAZIONE URBANA
E LA QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO
E DELL'ABITARE
AREE MONUMENTALI E PEDONALI**

Sede: [Foro Umberto I, 14](#) – 90133 Palermo

Mail: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it
Pec: rigenerazioneurbana@cert.comune.palermo.it

**Patto di Collaborazione per il progetto denominato
*RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FONDERIA***

ai sensi dell'art.7 del *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Palermo n.31 del 20/04/2023,

TRA

il COMUNE DI PALERMO, con sede in piazza Pretoria n.1 - C.A.P. 90132, C.F.80016350821 e P. IVA 00519560825, rappresentato ai fini del presente Patto di Collaborazione dal Dirigente dell'Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare, Ing. Adriano Salvatore Di Francisca, nato a Resuttano (CL) il 24/12/1969, il quale interviene ed agisce esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Palermo, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art.82 dello Statuto del Comune di Palermo;

E

il Sig. Luigi Triolo, nato a Palermo il 13/10/1950 d'ora innanzi denominato "proponente", autorizzato alla sottoscrizione del presente Patto ai sensi dell'art.5 del sopracitato Regolamento, nella sua qualità di rappresentante del gruppo informale denominato "Associazione Piazza Fonderia", con sede a Palermo in piazza Fonderia n°23.

PREMESSO che:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, quale è il Comune di Palermo, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000 e s. m. i. (Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- l'articolo 16, comma 1, dello Statuto prevede che su iniziativa popolare, possono essere presentate al Comune proposte dirette a promuovere interventi per una più adeguata tutela degli interessi collettivi, redatte secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio;
- il Comune di Palermo, in accoglimento di tale principio, ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 20/04/2023, il *Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni Comuni*, (d'ora innanzi: "Regolamento") che disciplina le forme di collaborazione tra la cittadinanza attiva e il Comune di

Palermo per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

- l'articolo 5, comma 1, del suddetto Regolamento definisce il Patto di Collaborazione (d'ora innanzi: "Patto") *lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni*, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati;
- l'Amministrazione ha individuato nel *Servizio per la rigenerazione urbana e la qualità dello spazio pubblico e dell'abitare – aree monumentali e pedonali* del Comune di Palermo la struttura preposta al coordinamento tra la cittadinanza e gli Uffici e i Settori di competenza per quanto concerne l'istituzione di meccanismi di amministrazione condivisa nella cura dei beni comuni;

CONSTATATO che il soggetto proponente ha presentato in data 08/11/2023 una proposta di collaborazione, prot. AREG n.1460463, volta a proporre, in forma condivisa con l'Amministrazione, interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni (all. 1);

VISTA la Deliberazione del Consiglio della I Circoscrizione n°318 dell'11/09/2023 mediante la quale è stata approvata la mozione di adesione al progetto di che trattasi, esprimendo parere favorevole (all. 2);

VISTO il verbale dell'incontro del 03/07/2024 (all. 3), in occasione del quale i proponenti hanno concordato con l'Amministrazione comunale la rimodulazione della soluzione tecnico-strutturale proposta con l'istanza prot. n. 1460463/2023, che non poteva essere inquadrata nell'ambito degli interventi di arredo urbano di modesta entità previsti dall'art.7 comma 1 del Regolamento, in forza del quale il gruppo informale per la riqualificazione di Piazza Fonderia aveva presentato istanza.

VISTA la nuova istanza presentata in data 23/12/2024, prot. n.1859362, con la quale il soggetto proponente, nella qualità di rappresentante del gruppo informale "Associazione Piazza Fonderia", ha presentato una nuova proposta progettuale rimodulata in sostituzione della precedente, sostituendo le strutture previste negli elaborati precedentemente presentati con elementi di minori dimensioni e con caratteristiche tecniche corrispondenti ai requisiti richiesti dal sopra citato Regolamento (all. 4);

VISTI i verbali delle riunioni del Tavolo Tecnico – Gruppo di lavoro intersettoriale, ex art.7 del Regolamento, tenutesi in data 17/01/2025 e 24/01/2025, in occasione dei quali è stata esaminata la nuova proposta progettuale (All. 5).

VERIFICATE l'integrazione progettuale pervenuta in data 14/04/2025, assunta al prot. n. 349550 (all. 6).

VISTO il parere espresso dal SACE, pervenuto all'Ufficio Rigenerazione Urbana con mail del 16/07/2025 (all. 7).

VISTO il parere n.1595 del 23/10/2025 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, protocollo n.1504524 del 24/10/2025 (allegato 8).

VALUTATE le nuove integrazioni progettuali di cui alle modifiche richieste dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con il citato parere e trasmesse allo scrivente Ufficio con nota assunta al prot.1616859 del 19/11/2025.

CONSIDERATO che la collaborazione tra associazioni, istituzioni e comitati di quartiere rappresenta un punto di forza specifico del *Regolamento*, contribuendo al benessere ed alla crescita civica, sociale e culturale delle comunità;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE**

1. OGGETTO DEGLI INTERVENTI E OBIETTIVI

In conformità alla proposta presentata e ai citati pareri rilasciati dall'Ufficio Sace del Comune di Palermo e dalla Soprintendenza BB. CC. AA. della Regione Siciliana, il presente Patto di Collaborazione ha ad oggetto i seguenti interventi, da realizzarsi nell'area pedonale (giusta ordinanza n 1001 del 13/09/2021) di piazza Fonderia (allegati 9, 10, 11 e 12):

- nuova pavimentazione del marciapiede oggetto d'intervento con lastre di tipo Billiemi o simili finemente bocciardate di dimensioni cm 40x40/50x50 e cm 5 di spessore. L'estensione dell'area da riqualificare con la nuova pavimentazione deve comprendere, oltre l'area di pertinenza della clinica Triolo, anche la porzione antistante il prospetto dell'edificio adiacente (fino all'attuale area con la recinzione di cantiere) e non deve essere interrotta diagonalmente in corrispondenza della curva del marciapiede;
- collocazione di sedute modulari circolari, a perimetrazione delle aiuole esistenti;
- realizzazione di strutture ombreggianti smontabili in acciaio smaltato, con altezza non superiore alla tettoia attualmente esistente in corrispondenza dell'ingresso della clinica Triolo, con posizionamento di piante rampicanti, come da planimetria allegata;
- posizionamento di rastrelliere per biciclette e cestini per la raccolta differenziata, da concordare con l'ufficio Rigenerazione Urbana;
- sistemazione degli spazi verdi esistenti;

Si precisa altresì che:

- non dovranno essere realizzate pensiline lungo il prospetto della clinica Triolo Zanca, che dovrà, quindi, rimanere libero;
- la pensilina in corrispondenza dell'accesso principale dovrà avere la dimensione massima corrispondente al margine delle aiuole esistenti;
- sul prospetto della cabina ENEL dovrà essere realizzato un murales, previa autorizzazione dell'ente proprietario della cabina e successiva autorizzazione dell'amministrazione comunale

ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida per lo Street Art, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28.05.2025.

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere individuati nel rispetto della normativa vigente e dei Criteri Minimi Ambientali (D. M. 23 giugno 2023).

Il proponente si impegna a svolgere attività di manutenzione ordinaria di quanto realizzato e di costante cura e pulizia dell'area, per un miglioramento del decoro urbano e della vivibilità dell'area interessata, a beneficio della collettività, nella misura e per la durata indicate nei successivi punti.

I costi di tali interventi e di tutte le attività connesse alla realizzazione degli stessi sono interamente a carico dell'Associazione proponente.

2. DURATA E CAUSE DI SOSPENSIONE O CONCLUSIONE ANTICIPATA

Il presente Patto ha una validità di quattro (4) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È dovere dei soggetti proponenti dare immediata comunicazione scritta e motivata al Comune di ogni eventuale evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto 1.

Per ragioni di interesse pubblico, il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente il Patto dandone un preavviso di almeno 48 ore al soggetto proponente il quale è onerato, a proprie spese, alla rimozione dei manufatti, al ripristino dei luoghi e, a conclusione del periodo di sospensione, alla loro successiva ricollocazione sui luoghi concordati con il Comune di Palermo.

È, altresì, facoltà del Comune concludere il Patto in via anticipata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione e il soggetto proponente è onerato, a proprie spese, della rimozione e dell'eventuale smaltimento dei manufatti ed al ripristino dei luoghi.

I soggetti proponenti possono recedere dal Patto previo preavviso non inferiore di 30 giorni, mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo: *Comune di Palermo, Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, email: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it*

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal 31° giorno dal ricevimento della comunicazione.

3. MODALITÀ DI AZIONE E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Per la corretta realizzazione delle attività previste, le Parti si impegnano ad operare in accordo con i principi generali e le finalità del Regolamento.

Nello specifico i soggetti proponenti, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegnano a svolgere le attività previste al punto 1, adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, sino allo scadere del Patto o alla risoluzione anticipata dello stesso;

Il Comune si impegna a:

- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività di cui al presente Patto;
- mettere a disposizione in forma gratuita il bene individuato;
- valutare, anche su segnalazione dei proponenti, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- dare informazione della sottoscrizione del presente Patto attraverso i propri canali di comunicazione.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.4, comma 4, del Regolamento, la sottoscrizione di un Patto non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune. Inoltre, ove possibile, in conformità ai principi di inclusività ed apertura di cui all'art.3, comma 1, lettera D, del Regolamento, gli interventi previsti devono essere organizzati in modo tale da consentire che altre/i cittadine/i attive/i possano in qualsiasi momento richiedere di aggregarsi ad un patto già stipulato.

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL PATTO

Con frequenza annuale, a partire dalla sottoscrizione del Patto, i soggetti proponenti, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, si impegnano a trasmettere al *Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali* un resoconto sullo svolgimento delle attività di cui al punto 1, sugli obiettivi raggiunti, risorse impiegate ed eventuali criticità riscontrate, affinché ne venga verificato il buon andamento, la redditività civica e vengano effettuate valutazioni in merito ad eventuali ambiti di miglioramento.

Attraverso la pubblicazione sull'apposita pagina web, il Comune informa la cittadinanza in merito alle attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa in corso.

5. ANALISI DEI RISCHI POTENZIALMENTE CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE E MISURE DI FORMAZIONE, PREVENZIONE ED EMERGENZA DA METTERE IN ATTO

Tutte le attività di cui al presente Patto devono sempre essere poste in essere con l'adozione delle necessarie cautele in maniera conforme alla specifica normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro.

I proponenti si impegnano a portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

6. REGOLAZIONE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI A PERSONE O COSE

Ai sensi degli art. 18 e 19 del Regolamento, i soggetti proponenti e tutti i soggetti coinvolti rispondono personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività. Il Comune è, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare dal soggetto proponente e dai propri collaboratori.

I soggetti proponenti si impegnano a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dal Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE EMERSE DURANTE LA COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento, qualora insorgano controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra le parti del Patto, o tra queste ed eventuali terzi, è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato avente il compito di sottoporre alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno designato dal soggetto proponente, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, un membro designato da parte di questi ultimi.

8. EVENTUALE AFFIANCAMENTO ALLE/AI CITTADINE/I ATTIVE/I DEL PERSONALE COMUNALE O DI ALTRE FIGURE CHE OPERANO A DIVERSO TITOLO A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Non è prevista alcuna attività di affiancamento nello svolgimento del compito proposto.

9. MODALITÀ PER L'ADEGUAMENTO E/O MODIFICHE DEGLI INTERVENTI CONCORDATI

Qualunque modifica o integrazione del presente Patto, ivi compresa l'adesione da parte di nuovi soggetti, può avvenire esclusivamente con il consenso dell'Amministrazione, che valuterà in merito alla coerenza della proposta di modifica o integrazione. La proposta deve essere inviata mediante comunicazione scritta all'indirizzo: *Comune di Palermo, Servizio per la Rigenerazione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e dell'Abitare - Aree Monumentali e Pedonali, Foro Italico Umberto I n.14 – Palermo, email: rigenerazioneurbana@comune.palermo.it*

10. CONDIZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA COLLABORAZIONE, COME AD ESEMPIO LA TITOLARITÀ DELLE OPERE REALIZZATE, I TERMINI DI RICONSEGNA DEI BENI E OGNI ALTRO EFFETTO RILEVANTE

Alla scadenza naturale o anticipata del Patto nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di rimborso o indennizzo per le spese sostenute dal soggetto proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi agli interventi. Nessuno specifico diritto maturerà a favore dell'aderente al Patto che riconosce con la sottoscrizione la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo.

Le Parti possono provvedere a rinnovare la collaborazione mediante la sottoscrizione di un nuovo Patto che tenga in considerazione eventuali ambiti di miglioramento.

In caso di mancato rinnovo del Patto, il soggetto proponente è onerato, a proprie spese, alla rimozione ed eventuale smaltimento dei manufatti e al ripristino a dei luoghi.

11. CAUSE E CONDIZIONI DI RISOLUZIONE O RECESSO PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO O DELLE CLAUSOLE DEL PATTO

È facoltà del Comune risolvere unilateralmente il rapporto senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, qualora il soggetto proponente non rispetti le previsioni ivi concordate, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, oppure qualora trascuri di considerare adeguatamente le clausole del Patto, in particolare le indicazioni di cui al punto 3.

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal giorno del ricevimento della comunicazione da parte del Settore Rigenerazione Urbana e Centro Storico.

12. GARANZIE DERIVANTI DAGLI OBBLIGHI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, qualora non vengano rispettate le previsioni concordate con il presente Patto, il sig. Luigi Triolo, nato a Palermo il 13/10/1950, s'impegna a rifondere l'Amministrazione comunale per le eventuali spese sostenute dalla stessa per la rimozione, lo smaltimento dei manufatti e il ripristino dei luoghi, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento.

13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo con sede in piazza Pretoria n.1 - 90132 Palermo, nella persona del Sindaco, rappresentante legale *protempore*.

Contatti: protocollo@cert.comune.palermo.it

Il Responsabile del trattamento protezione dei dati è l'avv. Giuseppina Tofalo.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Palermo acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Palermo ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'articolo 6, comma1, lett.b) del Regolamento U.E. n.679/2016.

Eventuali destinatari dei dati

I dati trattati dal Comune di Palermo potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Palermo conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. e dell'art.43 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i..

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato Lei sono garantiti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, eliminazione o comunque i diritti previsti agli artt.15 e ss. del Regolamento U.E. n.679/2016. Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali conformemente all'art.77 GDPR.

Qualora volesse esercitare i diritti di cui sopra o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Palermo 26.01.2026

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il soggetto proponente

Per il Comune di Palermo

Ai sensi dell'art.1341, comma 2, del Codice civile si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli 5, 6, 7, 10, 11 e 12 (in particolare, le garanzie derivanti dagli obblighi del Patto di collaborazione) del presente Patto di Collaborazione.

Il soggetto proponente